



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2016.0000289057

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000052-48.2014.8.26.0699, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES MALOSSI JUNIOR (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E LOURI BARBIERO.

São Paulo, 28 de abril de 2016.

CARLOS MONNERAT

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação nº 0000052-48.2014.8.26.0699

Apelante: Luiz Carlos de Oliveira

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Sorocaba

Magistrada: Dra. Tamar Oliva de Souza

Voto nº 0718

APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Condenação por lesão corporal leve. Defesa busca: (i) absolvição; (ii) redução da pena corporal; e (iii) abrandamento do rigor carcerário. Autoria e materialidade indúvidas. Vítima e testemunha ocular confirmam a destemperada conduta de LUIZ CARLOS, sendo que o laudo pericial atesta as lesões corporais de natureza leve. A estória ofertada em juízo de que a mordida foi involuntária, não encontra eco nos autos. Condenação bem decretada. Pena fixada com sensibilidade. Regime prisional semiaberto condiz com a reincidência do acusado. – Recurso não provido.

Ao relatório da r. sentença, que se acolhe, acresço que LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA restou condenado por decisão do juízo da Vara Única do Foro Distrital de Salto de Pirapora à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser descontada no regime semiaberto, como incurso no artigo 129, § 9º do Código Penal.

O réu manifestou interesse recursal (cf. termo fl. 126) e, em suas Razões, requer absolvição por inexistir prova da autoria do delito. Alternativamente busca reexame da dosimetria da pena e fixação de regime inicial aberto (cf. fls. 127/132).

Regularmente processado o recurso, pelo não provimento é o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (cf. fls. 156/157).

Consta da denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2014, o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

acusado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. A desavença, iniciada por motivo de somenos importância (chave de roda), culminou em mordidas e chutes, interrompidos por ação de terceira pessoa (testemunha Alessandra).

Materialidade do crime não se discute, eis que amparada pela prova oral e pericial, sendo que esta última atestou que *“a examinada apresenta equimose em perna direita em contorno interno de terço proximal. Escoriação em cicatrização com desprendimento de crostas em antebraço esquerdo”* (cf. fls. 45/46 – sic).

Autoria igualmente certa.

A testemunha *Alessandra de Jesus da Silva*, na fase extrajudicial, afirmou que *“... iniciou uma discussão entre autor e vítima, em razão de uma chave de rodas de bicicleta, sendo que o autor tentou agredir a vítima, tendo sido impedido pela declarante, que o autor, mesmo com a interferência da declarante, ainda conseguiu desferir um chute e uma mordida na vítima”* (cf. fl. 6). Em juízo, confirmou os fatos (cf. mídia digital).

No mesmo sentido o teor do depoimento da vítima *Olga Rosa Santiago* (cf. mídia digital).

A estória formulada por LUIZ CARLOS não tem o condão de elidir sua responsabilidade penal. Disse, sem respaldo em nenhum elemento de cognição nos autos, que a mordida no antebraço de sua ex-companheira foi *“sem querer”*, resultado de uma abrupta ação da vítima (de 72 anos de idade) que ao avançar em sua direção com intuito de agredi-lo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ambos foram ao solo, sendo que por ter caído de boca aberta sobre o braço dela ocasionou a lesão descrita no exame pericial.

Pueril e inverossímil sua versão. De outro lado estão dois convergentes relatos noticiando a destemperada ação do acusado, sendo certo que este não foi um episódio isolado na vida do casal – *o próprio acusado confirma que, em outras oportunidades, já agrediu a vítima* -, daí ser a condenação de rigor.

O cálculo penal não merece reparos.

A simples requisição de “*fixação da pena em seu mínimo legal*” sem qualquer rascunho de fundamentação, não arranha a segura e pormenorizada fundamentação do i. Magistrado *a quo*.

Na segunda fase, inatendível o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, inc. III, 'd', do Código Penal) isso porque **não houve a dita revelação de autoria.**

Inabalado o reconhecimento da reincidência.

O regime prisional semiaberto condiz com a biografia penal de LUIZ CARLOS.

Ante o exposto, **NEGA-SE** provimento ao apelo.

CARLOS FONSECA MONNERAT
Relator